

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2012-1-2]부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

《[문제1] 상시 근로자 100명을 사용하는 A회사의 취업규칙 제33조제1항에는 2009년 1월 1일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제33조제2항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제34조에는 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사의 근로자 甲은 부당해고로 인하여 2011년 1월 1일부터 1년간 근로를 제공할 수 없었다. 甲이 부당해고기간 중 지급받지 못한 취업규칙 제34조에 따른 표창의 지급을 구할 수 있는지 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 甲이 부당해고로 인해 1년간 근로를 제공하지 못하였고, 그 기간 동안 취업규칙에서 정한 1년 개근자에 대한 표창금 100만 원을 지급받지 못한 상황이다. 쟁점으로 <부당해고 기간 중 근로자가 실제 근로를 제공하지 않은 경우에도 취업규칙상 개근을 요건으로 하는 표창금 지급을 청구할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 부당해고 기간 중 근로관계의 존속 여부와 취업규칙상 표창금 지급 요건 충족 여부를 논한다.

II. 개근 요건과 표창 금품의 성격

1. 개근 여부 판단의 원칙

(1) 판례의 태도

- 사용자의 부당한 해고로 인하여 근로자가 출근하지 못한 기간은 사용자의 귀책사유로 인한 것이므로, 이를 근로자의 결근으로 처리할 수 없다. “판례”는 부당해고 기간을 출근한 것으로 간주하거나, 적어도 결근으로 보아 근로자에게 불이익을 주어서는 안 된다는 입장을 견지하고 있다.

(2) 연차유급휴가와와의 비교

- 연차유급휴가 산정 시에도 부당해고 기간은 근로자가 출근한 것으로 간주하여 출근율을 계산한다. 이는 사용자의 불법행위로 인해 근로자가 권리를 상실하는 것을 방지하기 위함이다.

2. 표창 금품의 성격 및 지급 조건 분석

(1) 임금성 여부

- 취업규칙에 지급 근거가 명시되어 있고, 조건(개근)을 충족할 경우 확정적으로 지급되는 금품이라면 이는 명칭 여하를 불문하고 근로의 대가인 임금에 해당한다. 비록 출근율이나 개근을 조건으로 하는 금품은 고정적이고 확정적인 임금이 아니라는 이유로 통상임금 산정 범위에서 제외되는 경우라 할지라도 임금성을 부인할 수는 없다.

(2) 개근 조건의 성취 간주

- 근로자가 1년간 개근하지 못한 유일한 원인이 사용자의 부당해고에 있다면, 근로자는 신의칙상 또는 민법상 법리에 따라 해당 조건을 성취한 것으로 주장할 수 있다. 즉, 해고가 없었더라면 甲은 개근하여 해당 표창을 받았을 것이라는 인과관계가 인정되어야 한다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 근로 제공 불능 원인 분석

- 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 근로를 제공하지 못하였으나, 이는 부당해고로 인한 것이다. 사용자의 위법한 행위로 인해 甲은 자신의 근로 의사를 실현할 수 없었으며, 이는 명백히 사용자 A회사의 귀책사유에 해당한다.

2. 취업규칙 제34조의 요건 검토

- A회사의 취업규칙 제34조는 1년간 개근을 지급 조건으로 정하고 있다. 甲이 실제로는 출근하지 않았으나, 이는 사용자의 거부로 인한 것이므로 해당 기간은 결근으로 처리될 수 없다. 법리적으로 甲은 해고가 없었을 경우를 상정하여 개근한 것으로 평가받을 수 있다.

3. 표창 금품의 지급 의무

- 해당 표창은 연말에 100만 원 지급이 규정되어 있어 지급 의무가 확정적인 임금의 성격을 가진다. 甲이 해고되지 않고 계속 근무하였더라면 1년간 개근하여 100만 원을 지급받았을 것이라는 점이 합리적으로 추론되므로, A회사는 해고 기간 중의 임금으로서 이를 지급할 의무가 있다.

IV. 결론

- 사용자의 부당해고로 인하여 근로자가 근로를 제공하지 못한 경우, 근로자는 계속 근무하였더라면 받을 수 있었던 임금을 청구할 수 있다. 취업규칙상 개근을 조건으로 지급되는 표창 금품의 경우에도, 개근하지 못한 원인이 사용자의 부당해고에 있다면 근로자는 출근한 것으로 간주되거나 결근으로 인한 불이익을 받지 않아야 한다. 따라서 甲은 A회사를 상대로 부당해고 기간인 1년에 대한 표창 금품 100만 원의 지급을 청구할 수 있다.

<관련판례>★

- “92다39860” : 해고처분이 무효인 경우의 임금청구 가능성
- “93다11463” : 청구가능한 임금의 범위 → 평균임금 산정 기초가 되는 모든 임금이면 충분, 통상임금으로 국한되지는 않음

<보충 - 표창 지급 청구 불가능>

I. 문제 제기

- A회사는 취업규칙 제34조에 따라 1년간 개근한 근로자에게 연말에 100만원의 표창금을 지급하도록 규정한다. 쟁점은 <사용자의 귀책사유(부당해고)로 근로를 제공하지 못한 기간을 개근한 것으로 간주할 수 있는지>, 그리고 <해당 표창 금품이 부당해고 기간 중 사용자가 지급해야 할 임금 상당액의 범위에 포함되는지> 여부이다. 이하에서는 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 근로자 甲이 복직 후 그 표창금의 지급을 청구할 수 있는지에 대해 논한다.

II. 부당해고 기간 중 임금 지급의 법리

1. 원직 복직 및 임금 상당액 지급

- 근로자가 부당해고를 당한 경우, 해고는 무효이므로 근로계약관계는 소급하여 계속된 것으로 본다. 이에 따라 사용자는 근로자를 원직에 복직시켜야 하며, 근로자는 해고 기간 중 비록 근로를 제공하지 못했더라도 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액을 청구할 수 있다. 이때 지급의

법적 성격은 손해배상적 성질이 아닌 임금 지급 의무의 존속에 따른 임금 상당액의 청구권이다.

II. 임금 상당액의 범위

- 부당해고 기간 중 임금 상당액의 범위는 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였다면 통상 지급받았을 임금 전부를 포함한다. 즉, 기본급뿐만 아니라 정기적·일률적으로 지급되는 각종 수당(정근수당, 명절수당, 상여금 등)도 포함된다. 그러나 전제가 되는 요건이 근로를 제공하였더라면 당연히 받을 수 있었던 것이어야 하며, 근로자의 출근율, 성과, 평가 등의 불확정적 요소에 따라 달라지는 조건부 지급금품은 포함되지 않는다. 따라서 부당해고 기간 중 지급되지 않은 금품이 임금 상당액에 포함되기 위해서는, 그것이 근로자의 근무실적이나 출근성적과 무관하게 지급되는 성질을 가져야 한다.

III. 개근 표창의 성격 판단

1. 개근 표창의 의의

- 취업규칙 제34조의 규정은 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창한다고 되어 있다. 이는 근로자가 일정 기간 동안 결근 없이 성실히 근무한 사실을 장려·보상하기 위한 성취형 금품으로서, 통상적 근로의 대가라기보다는 근태에 대한 포상적 성격을 가진다. 따라서 지급 여부는 근로자의 출근일수라는 조건 충족에 달려 있으며, 이는 일반적인 근로의 제공만으로는 확정되지 않는다.

2. 개근 요건의 충족 여부

- 개근 표창은 명문상 1년간 개근이라는 명시적 조건이 부가되어 있다. 여기서 개근은 해당 기간 동안 1일의 결근도 없이 출근한 경우를 의미하며, 정당한 사유로 인한 근로제공 불이행(예: 병가, 육아휴직, 징계정직 등)도 원칙적으로 개근으로 보지 않는다. 따라서 부당해고로 인해 근로를 제공하지 못한 기간이 존재한다면, 형식적으로는 1년간의 개근 요건을 충족하지 못하게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 개근 요건 불충족

- 근로자 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 부당해고 상태에 있었으므로, 그 기간 동안 근로제공이 이루어지지 않았다. 설사 부당해고가 사용자 책임에 기인한 불법행위라 하더라도, 실질적으로 출근 사실이 존재하지 않음은 부정할 수 없다. 따라서 형식적으로 볼 때 甲은 1년간 개근한 근로자의 요건을 충족하지 못한다.

2. 부당해고기간의 임금 상당액 포함 여부

- 부당해고기간에 대한 임금 상당액에는, 甲이 근로를 제공하였다면 당연히 지급되었을 기본급 및 정기적·일률적 수당이 포함되나, 개근 표창금처럼 근로자의 근태성적에 따라 지급 여부가 달라지는 조건부·포상적 금품은 포함되지 않는다는 것이 판례의 입장이다. 즉, 부당해고가 없었더라도 근로자가 1년간 계속 근무했을 경우에만 지급되는 성질의 금품은, 해고가 존재함으로써 사실상 그 조건이 충족되지 않았으므로 임금 상당액에 포함되지 않는다.

3. 사용자의 책임과 근로자의 보호 한계

- 부당해고는 사용자에게 귀책사유가 있으므로, 근로자의 보호 필요성이 인정된다. 그러나 개근표창은 성실한 출근 및 근태에 대한 성과형 금품으로서, 이는 단순한 임금이 아닌 조건 충족 시 지급되는 포상이다. 임금 상당액의 범위는 근로의 제공만으로 확정적으로 발생하는 임금에 한정되므로, 조건부 성격의 개근표창을 포함시키는 것은 법리적으로 인정되지 않는다. 따라서 甲이 부당해고로 인해 실질적으로 근무하지 않은 이상, 그 기간을 포함하여 1년간 개근의 요건을 충족했다고 볼 수 없으며, 표창금은 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액으로 평가될 수 없다.

V. 결론

- 부당해고는 무효이므로 근로관계는 계속되나, 부당해고기간 동안 실제 근로가 이루어지지 않은 이상 개근 요건은 충족되지 않는다. 또한 임금 상당액은 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였다면 당연히 지급되었을 금품에 한정되며, 근태성과에 따라 지급 여부가 결정되는 개근 표창금은 이에 포함되지 않는다. 따라서 근로자 甲은 부당해고 기간 중 지급받지 못한 표창금의 지급을 청구할 수 없으며, A회사 취업규칙 제34조에 따른 개근 표창금 지급청구는 인정되지 않는다.

<보충 - 표창 지급 청구 불가능(ChatGPT)>

I. 문제의 제기

- 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 근로자 甲이 취업규칙 제34조에 따른 연말 표창금 100만원의 지급을 청구할 수 있는지가 문제된다. 이는 부당해고기간 중 임금 상당액의 범위와, 개근을 지급요건으로 하는 금품의 법적 성질 및 지급요건 충족 여부가 쟁점이 된다.

II. 임금 상당액 및 개근 여부

1. 부당해고기간 중 임금 상당액의 범위

- 근로기준법에 따라 해고가 무효인 경우 근로관계는 계속 존속하므로, 사용자는 근로자를 복직시키고 해고기간 중 정상적으로 근로를 제공하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급하여야 한다. 판례는 이를 민법상 채무불이행에 따른 손해배상으로 보면서도, 실질적으로는 근로계약이 유효하게 존속함을 전제로 한 임금청구권으로 본다. 다만 지급범위는 근로자가 실제로 근로를 제공하였다면 취득하였을 임금으로 한정된다. 즉 고정적·정기적 임금은 포함되나, 일정 요건 충족을 전제로 한 금품은 그 요건 충족 여부에 따라 판단한다.

2. 개근요건이 있는 금품의 법적 성질

- 취업규칙 제34조는 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정한다. 이는 근속 중 성실근무를 장려하기 위한 성격의 금품으로, 단순한 고정상여금과 달리 1년간 개근이라는 요건을 충족하여야 비로소 지급청구권이 발생한다. 판례는 개근수당이나 근태와 연동된 상여금에 대하여, 지급요건을 충족하지 못한 경우에는 부당해고기간이라 하더라도 당연히 지급하여야 하는 것은 아니라고 본다. 특히 근로제공이 전혀 이루어지지 않은 경우에는 개근이라는 요건이 충족될 수 없다.

3. 부당해고기간과 개근요건의 관계

- 부당해고가 무효라 하더라도 현실적으로 근로제공이 없었던 이상, 개근요건은 형식적으로 충족되지 않는다. 다만 사용자의 위법행위로 근로제공이 불가능해진 경우, 이를 이유로 불이익을 주는 것이 신의칙에 반하는지 문제가 될 수 있다. 그러나 판례는 부당해고기간을 실제 근로제공과 동일하게 의제하지는 않는다. 즉, 해고기간 중 임금은 지급되지만, 근로실적이나 근태를 요건으로 하는 금품까지 당연히 인정되는 것은 아니다. 개근은 현실적인 출근과 근로제공을 전제로 하는 개념이기 때문이다.

III. 사안의 적용

- 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 전혀 근로를 제공하지 못하였다. 이는 사용자의 부당해고로 인한 것이나, 취업규칙 제34조는 1년간 개근을 지급요건으로 명시하고 있다. 甲은 해당 연도에 현실적으로 출근하여 근로를 제공하지 않았으므로 개근요건을 충족하지 못하였다. 표창금은 매월 고정적으로 발생하는 임금과 달리, 일정 근태요건을 충족하여야 비로소 발생하는 조건부 급부이다. 따라서 부당해고기간 중 통상적인 임금 상당액은 청구할 수 있으나, 개근이라는 요건을 충족하지 못한 이상 표창금에 대한 권리는 발생하지 않는다.

Ⅳ. 결론

- 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 경우라 하더라도, 1년간 개근을 지급요건으로 하는 취업규칙 제34조의 표창금은 그 요건을 충족하지 못하므로 지급청구권이 발생하지 않는다. 따라서 甲은 부당해고기간 중 표창금 100만원의 지급을 구할 수 없다.